

Bản án số: 98/2025/HS-ST
Ngày: 05-11-2025

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 4 - LÂM ĐỒNG

- *Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:*

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông **Ninh Khắc Phong**

Các Hội thẩm nhân dân: Ông **Vũ Khắc Quế**

Bà **Nguyễn Thị Kim Huế**

- *Thư ký phiên tòa:* Ông **Nguyễn Đình Tài** - Là thư ký Tòa án nhân dân khu vực 4 - Lâm Đồng.

- *Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 4 - Lâm Đồng tham gia phiên tòa:* Bà **Nguyễn Thị Thu Hằng** - Kiểm sát viên.

Ngày 05 tháng 11 năm 2025 tại trụ sở Tòa án nhân dân khu vực 4 - Lâm Đồng, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 72/2025/TLST-HS ngày 10 tháng 10 năm 2025 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 96/2025/QĐXXST-HS ngày 21 tháng 10 năm 2025, đối với bị cáo:

Họ và tên: Họ và tên: **Nguyễn Thụ N**, tên gọi khác: Không, sinh ngày: 19/10/1990 tại Khánh Hòa; nơi đăng ký thường trú và cư trú: Số A N, phường B, thành phố B, tỉnh Lâm Đồng (nay là phường B B, tỉnh Lâm Đồng); nghề nghiệp: Kế toán; trình độ học vấn: 12/12; giới tính: Nữ; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Tấn V, sinh năm 1963 và con bà Nguyễn Thị Kim P, sinh năm 1967, cùng trú tại phường B, tỉnh Lâm Đồng; chồng: Nguyễn Trọng Q, sinh năm 1985, cư trú tại số A N, phường B B, tỉnh Lâm Đồng; con: Có 02 người con, lớn nhất sinh năm 2018, nhỏ nhất sinh năm 2023; tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” từ ngày 29/6/2025 cho đến nay. *Có mặt.*

Bị hại: Ông **Hoàng Văn L**, sinh năm: 1962 (đã chết);

Người đại diện hợp pháp của bị hại:

1. Bà **Phan Thị N1**, sinh năm: 1962 (là vợ ông L);

2. Chị **Hoàng Thị T**, sinh năm: 1987 (là con ông L);

3. Anh **Hoàng Văn L1**, sinh năm: 1989 (là con ông L);

Cùng nơi cư trú: Số A H, phường B B, tỉnh Lâm Đồng. *Có mặt.*

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Anh **Nguyễn Trọng Q**, sinh năm: 1985; nơi cư trú: Số A N, phường B B, tỉnh Lâm Đồng. *Có mặt.*

Người làm chứng: Chị **Phạm Thị Hồng T1**, sinh năm: 1984; nơi cư trú: Số D T, phường B, tỉnh Lâm Đồng. *Có mặt.*

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Nguyễn Thu N đã có giấy phép lái xe hạng B2 theo quy định. Vào khoảng 08 giờ 10 phút ngày 12/5/2025, N điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Vinfast VF3 biển số 49A-716.14 chở chị Phạm Thị Hồng T1, sinh năm 1984, trú tại số D T, phường B, tỉnh Lâm Đồng lưu thông từ quán ăn số A N, phường B B, tỉnh Lâm Đồng đến đường H, phường B B, tỉnh Lâm Đồng. Khi đi đến hẻm A H, phường B B, tỉnh Lâm Đồng thì N thấy chị T1 đang tìm vị trí để ly nước, thấy vậy N nói “*chị để chỗ này này*” đồng thời Nhàn cúi, liếc mắt xuống rồi dùng tay phải lấy đồ để trong hộp bỏ ra hàng ghế phía sau. Nhưng sau khi N ngẩng đầu lên thì xe ô tô do N điều khiển lao về hướng bên trái đường, lúc này N phát hiện ông Hoàng Văn L sinh, năm 1962, thường trú tại số A H, phường B B, tỉnh Lâm Đồng đang ngồi ở lề đường Huỳnh Thúc K để hái cây xả. Do khoảng cách gần nên xe ô tô do N điều khiển đã tông vào người ông L, N hoảng sợ chân đạp nhầm chân ga nên xe ô tô tiếp tục lao về phía trước, chị T1 hô to “*dừng lại, dừng lại*” thì N đạp phanh để dừng xe ô tô lại. Sau khi vụ tai nạn xảy ra N cùng với người dân hỗ trợ đưa ông L đi cấp cứu tại Bệnh viện I, tuy nhiên do thương tích nặng nên ông L đã tử vong.

Quá trình khám nghiệm hiện trường xác định được như sau:

Hiện trường nơi xảy ra vụ án được xác định tại khu vực đường H H, phường B B, tỉnh Lâm Đồng. Đoạn đường này bằng phẳng rộng 5,30m, được trải nhựa bê tông bằng phẳng. Trên mặt đường có vạch sơn vàng đứt nét rộng 0,15m kẻ phân chia phần đường, phần đường bên trái theo hướng khám nghiệm rộng 2,50m. Chọn hướng khám nghiệm từ đường N đến đường H. Lấy mép đường H H bên trái theo hướng khám nghiệm làm mép đường chuẩn. Lấy trụ điện trước nhà số 117/4 Huỳnh Thúc K, ở trong lề đường trái hẻm A H, ngang với hiện trường theo hướng khám nghiệm làm điểm mốc cố định.

- Số 1: là vị trí vết bánh xe in hằn trên bề mặt cây cỏ mọc trong lề đường trái hẻm A H theo hướng khám nghiệm. Dấu vết này kéo dài 5,70m theo hướng khám nghiệm, kích thước nơi rộng nhất là 0,30m. Điểm đầu nằm ngay mép đường chuẩn, cách điểm mốc cố định là 9,90m, điểm cuối nằm phía bên trong lề đường trái, cách mép đường chuẩn là 0,50m. Tại vị trí số 1 ghi nhận cây cỏ bị ngã rạp, điểm cuối tại gờ trái sân trước nhà số A H cây cỏ bị gãy dập, ngã rạp theo hướng khám nghiệm.

- Số 2: là vị trí vết chà, lết bánh xe màu đen để lại trên bề mặt sân trước nhà số A H, phường B B, tỉnh Lâm Đồng. Kích thước 0,48 x 0,09m, chiều hướng theo hướng khám nghiệm. Điểm đầu cách mép đường chuẩn là 0,55m, cách điểm đầu vị trí số 1 là 6,40m. Điểm cuối cách mép đường chuẩn là 0,50m.

- Số 3: là vị trí vùng chất dịch màu nâu đỏ để lại trên mặt đường tại hiện trường. Dấu vết này không có hình dạng cụ thể, kích thước 0,80 x 0,45m, có tâm cách mép đường chuẩn là 0,45m, cách điểm đầu vị trí số 2 là 6,70m.

- Ngoài ra mở rộng khám nghiệm hiện trường ghi nhận trên phần đường bên trái, phía trước hiện trường 6m theo hướng khám nghiệm có 01 xe ô tô biển số 49A-716.14 dừng đỗ, trên xe có các dấu vết nghi liên quan đến vụ tai nạn giao thông. Nắp capo của xe bám dính mảnh thực vật (cây cỏ), biển số xe bị cong từ ngoài vào trong, bề mặt có vết nứt, bề nhựa ốp mặt ngoài, gầm xe có bám dính mảnh vải sợi.

Quá trình khám nghiệm phương tiện xác định như sau:

- Nắp capo xe ô tô biển số 49A-716.14 bám dính mảnh thực vật (cây cỏ).
- Cản trước xe phần bên trái bung khỏi vị trí ban đầu.
- Biển số trước của xe bị cong từ ngoài vào trong, bề mặt có vết nứt, bề nhựa ốp mặt ngoài, rìa bên phải theo hướng nhìn từ trước ra sau bám dính mảnh thực vật. Điểm cao nhất cách mặt đất 49cm, điểm thấp nhất cách mặt đất 38cm.
- Mặt ngoài vỏ bánh xe phía trước bên trái có vết rách cao su dài 1,5cm, bề mặt bám dính mảnh thực vật kích thước 3,5 x 2cm.
- Gầm xe phần phía sau bên trái có bám dính mảnh vải sợi, cách tâm trục bánh trước bên trái là 165m, cách tâm trục bánh sau bên trái là 0,50m, cách đất lên 19cm.

Tại bản kết luận giám định tử thi số 107/KLGĐTT-PC09 ngày 02/6/2025 của Phòng K1 Công an tỉnh L xác định: nguyên nhân tử vong của nạn nhân Hoàng Văn L do sốc giảm thể tích, sốc đa chấn thương.

Tại bản kết luận giám định số 449/KL-KTHS ngày 13/6/2025 của Phòng K1 Công an tỉnh L xác định: Giấy phép lái xe mang tên Nguyễn Thư N là thật.

Tại bản kết luận giám định số 72/KL-KTHS ngày 14/8/2025 của Phòng K1 Công an tỉnh L xác định: không phát hiện dấu vết cắt, ghép, chỉnh sửa trong 01 file video clip mẫu cần giám định, diễn biến vụ TNGT ghi nhận trong file video clip mẫu cần giám định được mô tả và thể hiện trong bản Phụ lục số 72/PL-KTHS.

Tại bản kết luận giám định số 75/KL-KTHS ngày 05/9/2025 của Phòng K1 Công an tỉnh L xác định: không đủ cơ sở xác định dấu vết va chạm giữa xe ô tô mang biển kiểm soát 49A-716.14 với ông Hoàng Văn L, không đủ cơ sở xác định chiều hướng lưu thông của xe ô tô mang biển kiểm soát 49A-716.14, không đủ cơ sở xác định tốc độ của xe ô tô mang biển kiểm soát 49A-716.14, không đủ cơ sở xác định vùng va chạm đầu tiên chiếu trên mặt đường giữa xe ô tô mang biển kiểm soát 49A-716.14 với ông Hoàng Văn L.

Về vật chứng: Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh L đã thu giữ và trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp là Nguyễn Thư N 01 xe ô tô nhãn hiệu Vinfast VF3 biển số 49A - 716.14 màu xám cùng giấy chứng nhận kiểm định, giấy chứng nhận đăng ký xe. Hiện còn tạm giữ 01 giấy phép lái xe hạng B2 mang tên Nguyễn Thư N, 01 đĩa DVD-R nhãn hiệu Maxell bên trong chứa 01 đoạn video clip ghi nhận diễn biến vụ tai nạn giao thông.

Về trách nhiệm dân sự: Sau khi sự việc xảy ra, Nguyễn Thư N và chồng là anh Nguyễn Trọng Q đã bồi thường cho gia đình ông Hoàng Văn L số tiền 700.163.300đ, gia đình ông Hoàng Văn L không có yêu cầu bồi thường dân sự gì thêm.

Cáo trạng số: 02/CT-VKSBL ngày 08/10/2025, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 4 - Lâm Đồng truy tố Nguyễn Thư N về tội “*Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ*” theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa:

- Đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên nội dung bản cáo trạng. Đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thư N phạm tội “*Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ*”. Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 260; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Nguyễn Thư N từ 15 đến 18 tháng tù.

Về vật chứng: Trả lại cho bị cáo 01 giấy phép lái xe hạng B2 mang tên Nguyễn Thư N.

Về trách nhiệm dân sự: Hiện nay không ai có yêu cầu gì nên không xem xét đến.

Về án phí: Buộc bị cáo phải nộp 200.000đ tiền án phí hình sự sơ thẩm.

- Bị cáo không thắc mắc, khiếu nại bản cáo trạng, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội đúng như nội dung bản cáo trạng đã truy tố. Bị cáo nhất trí với lời luận tội của Kiểm sát viên về tội danh và khung hình phạt áp dụng nhưng bị cáo xin được cải tạo ngoài xã hội để có điều kiện chăm sóc 02 con nhỏ do chồng bị cáo công tác xa nhà.

- Người đại diện hợp pháp của bị hại không yêu cầu gì thêm về dân sự, tha thiết xin cho bị cáo được hưởng án treo để chăm sóc con cái.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hành vi tố tụng của Cơ quan điều tra Công an tỉnh L, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 4 - Lâm Đồng, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo không khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, Hội đồng xét xử nhận thấy các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về tội danh: Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại giai đoạn điều tra, biên bản khám nghiệm hiện trường, khám phương tiện giao thông, kết quả thực nghiệm điều tra và phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án mà Cơ quan điều tra đã thu thập. Hội đồng xét xử thấy đã có đủ căn cứ để xác định:

Nguyễn Thư N là người đã có giấy phép lái xe ô tô hạng B2 theo quy định. Vào ngày 12/5/2025, N điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Vinfast VF3, biển số 49A-716.14 chở chị Phạm Thị Hồng T1 lưu thông theo hướng từ đường H H, phường B B, tỉnh Lâm Đồng ra đường H, phường B B, tỉnh Lâm Đồng. Khi đang điều khiển xe ô tô trên đường H H, phường B B do không chú ý quan sát, đi không đúng làn đường quy định đã tông vào ông Hoàng Văn L đang ngồi ở lề đường bên trái theo hướng xe lưu thông của N điều khiển. Hậu quả làm ông L tử vong. Trong khi bị cáo là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự.

Hành vi của Nguyễn Thư N vi phạm quy định tại khoản 28 Điều 9, khoản 1 Điều 10 Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Vì vậy, bị cáo đã phạm vào tội “*Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ*”, tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự. Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân khu vực 4 - Lâm Đồng đã truy tố đối với bị cáo là có căn cứ, đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.

[3] Về nhân thân, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ:

- Nhân thân: Bị cáo có nhân thân tốt.

- Tình tiết tăng nặng: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng.

- Tình tiết giảm nhẹ: Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; đã cùng chồng (anh Nguyễn Trọng Q) bồi thường toàn bộ thiệt hại và được người đại diện hợp pháp của bị hại xin giảm nhẹ hình phạt; có bà

ngoại (Hồ Thị Đ) được Nhà nước tặng Huy chương kháng chiến hạng nhì. Vì vậy, áp dụng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo.

[4] Về hình phạt chính: Xét tính chất của vụ án là nghiêm trọng, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, không những xâm phạm đến trật tự an toàn giao thông đường bộ mà còn xâm phạm đến tính mạng của người khác được pháp luật bảo vệ. Hành vi điều khiển xe không chú ý quan sát, đi không đúng làn đường quy định dẫn đến tông vào ông Hoàng Văn L, hậu quả làm ông L tử vong là lỗi của bị cáo N gây ra. Vì vậy, cần có mức án tương xứng với hành vi của bị cáo.

Tuy nhiên, bị cáo có nhân thân tốt, được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ (02 tình tiết giảm nhẹ theo khoản 1 và 02 tình tiết giảm nhẹ theo khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự), không có tình tiết tăng nặng, có nơi cư trú rõ ràng, có khả năng tự cải tạo, hiện đang nuôi 02 con nhỏ (sinh năm 2018 và 2023), đã bồi thường toàn bộ thiệt hại và được người đại diện hợp pháp của bị hại xin giảm nhẹ hình phạt và xin cho cải tạo ngoài xã hội. Vì vậy, thấy không cần thiết bắt bị cáo phải chấp hành hình phạt tù giam mà cho bị cáo được hưởng án treo, chịu sự giám sát, giáo dục của chính quyền địa phương nơi bị cáo cư trú, cũng đủ tác dụng giáo dục, cải tạo riêng đối với bị cáo và phòng ngừa chung. Việc cho bị cáo hưởng án treo thể hiện sự khoan hồng của pháp luật, phù hợp với quy định tại Điều 65 của Bộ luật Hình sự và Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-TANDTC ngày 07/9/2022 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

[5] Về hình phạt bổ sung: Xét thấy không cần áp dụng hình phạt bổ sung theo quy định khoản 5 Điều 260 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo.

[6] Về vật chứng:

- Đối với 01 (một) giấy phép lái xe hạng B2 mang tên Nguyễn Thu N. Xét thấy, đây là giấy tờ cá nhân hợp pháp của bị cáo nên cần trả lại cho bị cáo.

- Đối với 01 (một) đoạn video clip ghi nhận diễn biến vụ tai nạn giao thông. Xét đây là chứng cứ của vụ án, Cơ quan điều tra đã lưu vào hồ sơ vụ án nên cần tiếp tục lưu trong hồ sơ vụ án.

- Đối với các vật chứng khác, Cơ quan điều tra đã xử lý đúng quy định của pháp luật nên không đề cập đến.

[7] Về trách nhiệm dân sự: Sau khi xảy ra vụ việc, bị cáo Nguyễn Thu N và chồng là anh Nguyễn Trọng Q đã bồi thường cho gia đình ông Hoàng Văn L số tiền 700.163.300đ. Hiện nay, không ai có yêu cầu gì thêm về dân sự nên không xem xét đến.

[8] Về án phí: Buộc bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thu N phạm tội “*Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ*”.

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 260; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thu N **01** (một) năm **06** (sáu) tháng tù cho hưởng án treo. Thời gian thử thách **03** (ba) năm, tính từ ngày tuyên án.

Giao bị cáo Nguyễn Thư N cho UBND phường B, tỉnh Lâm Đồng giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo. Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thi hành án thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 92 Luật Thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo theo quy định tại khoản 5 Điều 65 Bộ luật Hình sự.

2. Về vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Trả lại cho bị cáo 01 (một) giấy phép lái xe hạng B2 mang tên Nguyễn Thư N.

3. Về án phí: Áp dụng các Điều 135, 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Buộc bị cáo Nguyễn Thư N phải nộp 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) tiền án phí hình sự sơ thẩm.

4. Về quyền kháng cáo: Trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, bị cáo, người đại diện hợp pháp của bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng xét xử phúc thẩm.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Lâm Đồng;
- VKSND tỉnh Lâm Đồng;
- CA tỉnh Lâm Đồng;
- VKSND khu vực 4 - Lâm Đồng;
- Bị cáo;
- Đại diện hợp pháp của bị hại;
- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan;
- UBND phường 2 Bảo Lộc;
- Lưu hồ sơ.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

- THADS tỉnh Lâm Đồng;

(Đã ký)

Ninh Khắc Phong